

개 선 사 항

1. 제 목 : 산업안전보건관리규정에 관한 사항

2. 관계기관 : 부산보훈병원

3. 내 용 : 부산보훈병원에서는 「산업안전보건법」 제20조(안전보건관리규정의 작성 등)에 의거 부산보훈병원의 안전·보건을 유지하기 위하여 안전·보건관리조직과 그 직무에 관한사항, 안전·보건교육에 관한 사항 등을 포함한 산업안전보건관리규정을 제정하여 운영하고 있습니다.

가. 관리감독자 용어 정의에 관한 사항

「산업안전보건법」 제14조에 따르면, 관리감독자를 “경영조직에서 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 부서의 장 또는 그 직위를 담당하는 자”로 정의하고 있습니다.

따라서, 관리감독자를 병원 조직 각 부서의 장으로 명확히 구분하고 부산보훈병원 「산업안전보건관리규정」 별표 1의 기구표에 관리감독자의 소속 부서를 구체적으로 명시하여야 합니다.

그런데, 부산보훈병원 「산업안전보건관리규정」 제5조에 의하면 관리감독자를 부서의 장으로 정의하고 있고, 동 규정 제11조에는 부서의 과장급 이상 간부 및 부서의 장으로 정의하고 있어 「산업안전보건관리규정」 내 관리감독자의 정의가 불명확한 것으로 확인 되었습니다.

나. 관리감독자, 안전관리자 및 보건관리자의 업무내용 누락에 관한 사항

「산업안전보건법시행령」 제10조에 따르면, 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해·위험요인 파악 및 그 결과에 따른 개선조치의 시행에 관한 업무는 관리감독자의 업무로 명시하고 있으며, 또한, 「산업안전보건법시행령」 제13조에 따르면 안전관리자 및 보건관리자는 위험성평가에 관한 보좌 및 조언·지도에 관한 업무를 담당하도록 명시하고 있습니다.

따라서, 관리감독자는 유해·위험요인 파악 및 그 결과에 따른 개선조치를 시행하고 안전관리자 및 보건관리자는 위험성평가에 관한 보좌 및 조언·지도업무를 하도록 하여야 합니다.

그런데, 부산보훈병원 「산업안전보건관리규정」의 관리감독자 업무에 “위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해·위험성요인의 파악 및 그 결과에 따른 개선조치의 시행”에 관한 사항이 누락되어 있으며, 안전관리자 및 보건관리자의 업무에 “위험성평가에 관한 보좌 및 조언·지도” 및 업무수행 내용의 기록·유지“에 관한 사항이 누락된 것으로 확인되었습니다.

다. 안전보건관리자 및 보건관리자 업무 개선에 관한 사항

「산업안전보건법」 제13조, 제15조 및 제16조에 따르면, 사업주는 안전관리자 및 보건관리자를 두어 안전에 관한 기술적인 사항과 보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리감독자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행토록 규정하고 있습니다.

따라서, 안전관리자 및 보건관리자에게 안전 및 보건에 관한 기술적인 사항에 대하여 관리감독자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행토록 하여야 합니다.

그런데, 부산보훈병원 「산업안전보건관리규정」 제14조 및 제15조에 따르면 관리감독자의 업무내용인 안전인증대상기계·기구 등과 자율안전 확인대상 기구 등의 구입 시 적격품의 선정에 관한 업무를 안전관리자 및 보건관리자 업무로 정의하고 있으며, 또한, 관리감독자의 업무내용인 직업성질환 발생의 원인조사 및 대책 수립에 관한 업무를 보건관리자 업무로 정의하고 있는 것으로 확인되었습니다.

라. 산업안전보건관리규정의 세부내용 중 일부 누락에 관한 사항

「산업안전보건법」 제26조에 따르면, 사업주는 안전조건관리규정을 작성하여야 할 사유가 발생하거나 이를 변경할 사유가 발생한 경우 그 날로부터 30일 이내에 안전보건관리규정을 작성 또는 변경하여야 하며, 「산업안전보건법시행규칙」 별표 6의3에 의하면 안전보건관리규정의 세부내용을 구체적으로 정하고 있습니다.

따라서, 「산업안전보건관리규정」을 작성할 때에는 「산업안전보건법시행규칙」 별표 6의3에서 정하고 있는 사항에 대해서 누락 없이 작성하여야 합니다.

그런데, 부산보훈병원에서는 청소용역, 식당 운영 등의 업무를 도급하고 있는데 「산업안전보건법시행규칙」 별표 6의3에서 정하고 있는 “하도급 사업장에 대한 안전·보건관리에 관한 사항”이 누락되어 있으며, 명예산업안전감독관 1명을 위촉하였으나, “명예산업안전감독관의 직무 및 활동에 관한 사항”이 작성되어 있지 않은 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ 부산보훈병원장은

- “가”항과 관련하여, 부산보훈병원 「산업안전보건관리규정」 내 관리감독자의 정의를 명확히 하고, 부산보훈병원 안전·보건 조직의 기구표에 관리감독자를 명시하시기 바랍니다.(개선)
- “나”항과 관련하여, 관리감독자의 업무에 “위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해·위험성요인의 파악 및 그 결과에 따른 개선조치의 시행”에 관한 사항을 추가하고, 안전관리자 및 보건관리자의 업무에 “위험성평가에 관한 보좌 및 조언·지도” 및 업무수행 내용의 기록·유지“에 관한 사항을 추가하시기 바랍니다.(개선)
- “다”항과 관련하여, 안전인증대상기계·기구 등과 자율안전 확인대상 기구 등의 구입 시 적격품의 선정에 관한 업무와 직업성질환 발생의 원인조사 및 대책 수립에 관한 업무는 관리감독자의 업무로 변경하시기 바랍니다.(개선)

- “라”항과 관련하여, 부산보훈병원에서는 청소용역, 식당 운영 등의 업무를 도급하고 있으므로 “하도급 사업장에 대한 안전·보건관리에 관한 사항”을 추가하고, 명예산업안전감독관의 직무 및 활동에 관한 사항을 작성하시기 바랍니다.(개선)